

**Вінницький міський суд
Вінницької області**

21050, м. Вінниця, вул.
Грушевського, 17

Заявник

Подольський Андрій Юрійович
ел. пошта
andrii.podolskyi@gmail.com
тел. 380930808888
адреса Tarnogradskogo st 48a/90
РНОКПП 3138306873

Позивач

АТ "АКЦЕНТ-БАНК"
адреса Україна, м. Дніпро, вул.
Батумська, 11
ЄДРПОУ 14360080

Справа № **127/20805/26**
Провадження № **2/127/5742/26**
Суддя **Бессараб Наталя**
Миколаївна

Відзив на позовну заяву

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 25.06.2026 відкрито провадження у справі № 127/20805/26 за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін; судові засідання призначено на 29.07.2026 о 10.00. У межах наданого судом 15-денного строку подаю цей відзив.

Акціонерне товариство «АКЦЕНТ-БАНК» звернулося до суду з позовом про стягнення з мене, Подольського А. Ю., заборгованості за договором б/н від 18.11.2020 (№ SAMABWFC10073509345) у розмірі 184 532,63 грн, з яких: 131 434,82 грн — заборгованість за кредитом (тіло); 53 097,81 грн — заборгованість за процентами; пеня — 0,00 грн; штраф — 0,00 грн.

Проти задоволення позову в заявленому розмірі заперечую та не визнаю позов у частині нарахованих процентів і необґрунтованих складових заборгованості. Прошу суд врахувати таке.

I. Щодо недоведеності узгодження істотних умов кредитування

1. Позивач обґрунтовує вимоги Анкетою-заявою про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг і Витягом з Умов та Правил, розміщених на сайті банку.

Згідно з правовим висновком Великої Палати Верховного Суду у постанові від 03.07.2019 у справі № 342/180/17 (провадження № 14-131цс19), Умови та Правила та Тарифи, що не підписані позичальником, не є складовою частиною договору за відсутності доказів ознайомлення та згоди позичальника саме з цими умовами. Тому нарахування процентів, комісій та інших платежів понад фактично узгоджені умови є недоведеним.

2. Обов'язок довести розмір і підстави боргу, а також узгодження ставки, права на її зміну та відповідальності за прострочення, покладається на позивача (ст. 12, 81 ЦПК України). Односторонній розрахунок банку без первинних доказів не є достатнім доказом розміру боргу.

II. Щодо нарахованих процентів (подвійна ставка)

3. Значна частина процентів (близько 46 927,25 грн) — це прострочені відсотки за подвійною процентною ставкою (81,6% замість базових 40,8% річних). Подвоєння ставки за прострочення за правовою природою є не платою за кредит, а заходом відповідальності (прихованою неустойкою).

4. Застосування такого механізму до споживача суперечить засадам справедливості; умова про односторонню зміну (подвоєння) ставки є несправедливою в розумінні ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів». Прошу критично оцінити і виключити нараховані за подвійною ставкою проценти.

5. Відповідно до сталої практики Верховного Суду нарахування процентів за договірною ставкою обмежене строком кредитування; наслідки прострочення врегульовані ст. 625 ЦК України і не можуть підмінятися нарахуванням процентів за підвищеною ставкою.

III. Щодо розміру тіла кредиту

6. Позивач визначає тіло кредиту 131 434,82 грн, тоді як первісний кредитний ліміт був значно меншим. Заперечую проти стягнення в частині, в якій тіло могло бути сформоване за рахунок капіталізації раніше нарахованих процентів і комісій. Прошу зобов'язати позивача довести структуру формування тіла кредиту та відсутність капіталізації процентів.

IV. Клопотання

7. З огляду на характер спору (споживчий кредит) і потребу дослідження доказів прошу розглянути питання про розгляд справи за правилами загального позовного провадження (ст. 277 ЦПК України).

8. На підставі ст. 84 ЦПК України прошу витребувати у позивача оригінали або належно засвідчені копії: підписаної Анкети-заяви про приєднання; Паспорта споживчого кредиту з доказами підписання відповідачем (у т. ч. коректність ОТПідпису); Умов та Правил і Тарифів у редакції станом на 18.11.2020; повної банківської виписки по рахунку за весь період; детального розрахунку з розшифруванням складових (окремо базові проценти, окремо за подвійною ставкою).

9. Заявляю про намір брати участь у судових засіданнях у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду. Відповідну заяву подано окремо 02.07.2026 (ст. 212 ЦПК України).

V. Прохальна частина

Керуючись ст. 12, 13, 81, 84, 178, 212, 277 ЦПК України, ст. 525, 526, 625, 1054 ЦК України, Законами України «Про захист прав споживачів» та «Про споживче кредитування», прошу:

1. Відмовити АТ «АКЦЕНТ-БАНК» у задоволенні позову; у разі обґрунтованості частини вимог — задовольнити позов лише в межах доведеного розміру, виключивши нараховані за подвійною ставкою проценти та інші недоведені складові.
2. Розглядати справу за правилами загального позовного провадження.
3. Витребувати у позивача докази, зазначені в п. 8 цього відзиву.

29.07.2026, Подольський Андрій Юрійович